



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 434 DEL 27/11/2025	OGGETTO: incarico al raggruppamento temporaneo, per la prestazione di servizi per il censimento delle terre civiche e dei livelli, costituzione dello stato generale delle ditte enfiteutiche e degli arbitrari occupatori, aggiornamento e gestione del ruolo di riscossione, affrancazione dei livelli, predisposizione dei contratti di concessione ad utenza temporanea dei terreni demaniali in libero possesso del Comune, redazione regolamento usi civici (Legge Fondamentale n. 1766/1927, R.D.L. 332/1928, L.R. 11/1981 in materia di Beni Demaniali e d'Uso Civico). Determina di Liquidazione.
Registro Generale N. 725 DEL 16/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **sedici**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- il Decreto Sindacale prot. n. 23 del 29.12.2023, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

Premesso :

Che il Comune di Avella a seguito dell'analisi e della verifica dell'Inventario Regionale nel quale sono contenuti i dati relativi ai beni civici ed alle terre c.d. "legittimate" ha constatato che nel proprio territorio comunale vi sono beni civici e terre c.d. "legittimate" gravate da canoni (livelli) di natura enfiteutica;

Che questo Comune ha anche costituito in passato diversi rapporti di natura enfiteutica mediante la cessione di terre civiche (terreni demaniali) a lavoratori agricoli (enfiteuti o livellari) con la imposizione di un canone (livello o censo) di natura enfiteutica ai sensi della Legge 01/09/1806, del Regio Decreto 08/06/1807, del Regio Decreto 03/12/1808, del Regio Decreto 10/03/1810, della Legge 12/12/1816, del Regio Decreto 03/07/1861, e successivamente della Legge 1766/1927, con la facoltà in ogni tempo di poterlo affrancare (cancellare) col pagamento del relativo capitale di affrancazione;

Che occorre avviare con urgenza e celerità le necessarie attività propedeutiche e predisposizione dei ruoli ovvero delle liste di carico relative al recupero dei canoni arretrati e futuri, dovuti da parte degli occupatori che conducono le terre di natura civica (canoni di occupazione) e da parte dei livellari che posseggono i terreni ormai di natura allodiale (canoni di natura enfiteutica imposti ai sensi dell'art. 10 della L. 1766/1927), ed implementare le procedure necessarie a per poter far fronte alle probabili istanze di affrancazione che gli aventi diritto potrebbero decidere di inoltrare a questo Ente;

Che con Determina n. 48/2012, si è proceduto ad affidare l'incarico professionale per il censimento delle terre civiche ricadenti nel territorio comunale di Avella, costituzione dello stato generale delle ditte enfiteutiche, costituzione dell'elenco degli arbitrari occupatori (ai soli fini della riscossione dei canoni di occupazione), assistenza e consulenza all'ufficio per l'aggiornamento e gestione del ruolo di riscossione dei canoni, affrancazione dei livelli, predisposizione dei contratti di concessione ad utenza temporanea dei terreni demaniali in libero possesso del Comune, redazione regolamento degli usi civici, ai sensi della L. 1766/1927, del R.D.L. 332/1928 e della L.R. 11/1981, al raggruppamento temporaneo tra Michele Labriola (capogruppo) nato a Potenza il 20.05.1973 ed ivi residente in via discesa San. Gerardo n° 33, con studio Tecnico a Potenza in via discesa San. Gerardo n° 33, iscritto all'Albo Professionale dei Geometri della provincia di Potenza al n. 2585, C.F. LBRMHL73E20G942R e P.Iva 0112030765;

Che l'operatore Caputo Gabriele, C.F. CPTGRL78B08A489, residente in Corso Europa n. 141, Avellino, p.iva 02769380649, era membro relativo al gruppo di lavoro, come da disciplinare del 31.10.2012;

Dato atto che entrambi gli operatori, Michele Labriola (capogruppo) e Caputo Gabriele (membro del gruppo di lavoro), hanno adempiuto al servizio richiesto;

Vista la fattura n. FA02PA del 31.10.2025, acquisita al prot. n. 12020 del 31.10.2025, dell'importo pari ad € 2.625,00, di cui € 125,00 per cassa, emessa dall'operatore Michele Labriola (capogruppo) nato a Potenza il 20.05.1973 ed ivi residente in via discesa San. Gerardo n° 33, con studio Tecnico a Potenza in via discesa San. Gerardo n° 33, quale SALDO per l'incarico espletato;

Vista la fattura n. 3 PA_2025 del 31.10.2025, acquisita al prot. n. 12021 del 31.10.2025, dell'importo pari ad € 3.202,50 di cui € 577,50 per iva ed € 125,00 per cassa, emessa dall'operatore Caputo Gabriele, C.F. CPTGRL78B08A489, residente in Corso Europa n. 141, Avellino, p.iva 02769380649, quale onorario a SALDO dell'incarico espletato;

Dato atto che la spesa complessiva relativa agli incarichi di cui sopra, è a valere con una percentuale dei "Canoni di natura enfiteutica", dei "Capitali di Affrancazione", dei "Capitali di Alienazione" e con la maggiorazione degli "Oneri di Affrancazione";

VISTO

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Le Linee Guide ANAC;
- Il D.lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgv. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

DETERMINA

di provvedere alla liquidazione, per le ragioni espresse in narrativa, così come di seguito specificate:

-la fattura n. FA02PA del 31.10.2025, acquisita al prot. n. 12020 del 31.10.2025, dell'importo pari ad € 2.625,00, di cui € 125,00 per cassa, emessa dall'operatore **Michele Labriola** (capogruppo) nato a Potenza il 20.05.1973 ed ivi residente in via discesa San. Gerardo n° 33, con studio Tecnico a Potenza in via discesa San. Gerardo n° 33, quale SALDO per l'incarico espletato;

- la fattura n. 3 PA_2025 del 31.10.2025, acquisita al prot. n. 12021 del 31.10.2025, dell'importo pari ad € 3.202,50 di cui € 577,50 per iva ed € 125,00 per cassa, emessa dall'operatore **Caputo Gabriele**, C.F. CPTGRL78B08A489, residente in Corso Europa n. 141, Avellino, p.iva 02769380649, quale onorario a SALDO dell'incarico espletato;

dare atto che il relativo impegno di spesa è imputato al Capitolo 253.1 del Bilancio Comunale;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 16/12/2025

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 16/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: incarico al raggruppamento temporaneo, per la prestazione di servizi per il censimento delle terre civiche e dei livelli, costituzione dello stato generale delle ditte enfiteutiche e degli arbitrari occupatori, aggiornamento e gestione del ruolo di riscossione, affrancazione dei livelli, predisposizione dei contratti di concessione ad utenza temporanea dei terreni demaniali

CIG: **CUP:**

Descrizione Capitolo: PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.99	01.06	253.1	999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2025	297
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
990	€ 2.625,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: LABRIOLA MICHELE - **Progressivo Fornitore:** 5411

Codice Fiscale: LBRMHL73E20G942R **P.Iva:** 01120730765

Impegno collegato

Descrizione Impegno: incarico al raggruppamento temporaneo, per la prestazione di servizi per il censimento delle terre civiche e dei livelli, costituzione dello stato generale delle ditte enfiteutiche e degli arbitrari occupatori, aggiornamento e gestione del ruolo di riscossione, affrancazione dei livelli, predisposizione dei contratti di concessione ad utenza temporanea dei terreni demaniali

CIG: **CUP:**

Descrizione Capitolo: PRESTAZIONI PROFESSIONALI UFFICIO TECNICO

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.99	01.06	253.1	999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2025	298
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
991	€ 3.202,50	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: CAPUTO GABRIELE - **Progressivo Fornitore:** 5412
Codice Fiscale: CPTGRL78B08A489L **P.Iva:** 02769380649

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1277	2.625,00	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

LABRIOLA MICHELE

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
1278	3.202,50	2025

DESCRIZIONE CREDITORE

CAPUTO GABRIELE

Avella (AV), 16/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 16/12/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 16/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1254, e vi rimarrà fino al 31/12/2025;

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
 PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 725 del 16/12/2025;

Oggetto: incarico al raggruppamento temporaneo, per la prestazione di servizi per il censimento delle terre civiche e dei livelli, costituzione dello stato generale delle ditte enfiteutiche e degli arbitrari occupatori, aggiornamento e gestione del ruolo di riscossione, affrancazione dei livelli, predisposizione dei contratti di concessione ad utenza temporanea dei terreni demaniali in libero possesso del Comune, redazione regolamento usi civici (Legge Fondamentale n. 1766/1927, R.D.L. 332/1928, L.R. 11/1981 in materia di Beni Demaniali e d'Uso Civico). Determina di Liquidazione.

Avella (AV), 16/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella